



PUTUSAN

Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ADRIAN ALIAS ADRI BIN AHYARUDIN;**
2. Tempat lahir : Talang Sebaris;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Sebaris RT 002 Rw. 009,
Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin** ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2026 sampai dengan tanggal 5 Februari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Juli 2026;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA ALIAS AYOT BIN SARMAN**;
2. Tempat lahir : Talang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Sebaris RT/RW 002/009, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **Dedi Saputra Alias Ayot Bin Sarman** ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2026 sampai dengan tanggal 5 Februari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Juli 2026;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Advokat;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang No.Reg.Perkara: PDM-2253/K.BUMI/12/2025 tanggal 27 Januari 2026 , sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 Ayat (1) huruf b KUHP 2023 Jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023 Jo. Pasal 168 UU No 1 tahun 2026;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 Ayat (1) huruf a KUHP 2023 Jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023 Jo. Pasal 168 UU No 1 tahun 2026;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK, tanggal 13 Mei 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK, tanggal 13 Mei 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, REG PERKARA : PDM-2253/K.BUMI/12/2025 tanggal 22 April 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADRIAN Bin AHYARUDIN dan Terdakwa II. DEDI SAPUTRA Alias AYOT Bin SARMAN telah terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 426 Ayat (1) huruf a KUHP 2023 Jo. Huruf c UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ADRIAN Bin AHYARUDIN dan Terdakwa II. DEDI SAPUTRA Alias AYOT Bin SARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna hijau dengan IMEI 1:866668042829033 dan IMEI 2: 866668042829025;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus/2026/PN Kbu, tanggal 23 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Adrian Bin Ahyarudin, Terdakwa II Dedi Saputra alias Ayot Bin Sarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna hijau dengan IMEI 1:866668042829033 dan IMEI 2: 866668042829025;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding secara elektronik Nomor 39/Akta.Banding /2026/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2026, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus/2026/PN Kbu, tanggal 23 April 2026;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding secara elektronik Penuntut Umum tanggal 28 April 2026, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa kepada Para Terdakwa telah diberitahukan secara elektronik tentang permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas masing-masing pada tanggal 28 April 2026;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara secara elektronik tanggal 28 April 2026 dan telah diserahkan/diberitahukan secara elektronik kepada Para Terdakwa tanggal 29 April 2026 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, pihak Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi secara elektronik tanggal 5 Mei 2026 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa;

Membaca Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing belum mempelajari berkas perkara secara elektronik masing-masing pada tanggal 8 Mei 2026;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Autentikasi Berkas Perkara Banding Bundel A dan Bundel B yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 12 Mei 2026;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan dalam memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus/2026/PN Kbu, tanggal 23 April 2026 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor: **13/Pid.Sus/2026/PN.Kbu** tanggal **23 April 2026** dalam perkara atas nama Terdakwa I. **ADRIAN Bin AHYARUDIN** dan Terdakwa II. **DEDI SAPUTRA Alias AYOT Bin SARMAN** mengenai **Dakwaan yang dibuktikan serta lamanya pidana yang dijatuhkan** dimana dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. **ADRIAN Bin AHYARUDIN** dan Terdakwa II. **DEDI SAPUTRA Alias AYOT Bin SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana dan menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

Hal tersebut jelas berbeda dengan Dakwaan yang dibuktikan serta lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang menuntut Terdakwa I. **ADRIAN Bin AHYARUDIN** dan Terdakwa II. **DEDI SAPUTRA Alias AYOT Bin SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 426 Ayat (1) huruf a KUHP 2023 Jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023 Jo. Pasal 168 UU No 1 tahun 2026 dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Kami dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan, **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak mempertimbangkan Penyesuaian Pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang perjudian online dalam KUHP baru (UU 1/2023)**, dengan dasar-dasar Penyesuaian sebagai berikut:

- **Integrasi ke KUHP Baru:** Ketentuan mengenai perjudian, termasuk yang dilakukan melalui sistem elektronik (online), diintegrasikan ke dalam **Pasal 426 dan 427 UU No. 1 Tahun 2023** tentang KUHP.
- **Perluasan Definisi:** Pasal dalam KUHP baru dirancang untuk mencakup bentuk perjudian modern (digital/online), mengatasi keterbatasan Pasal 303 KUHP lama yang disusun sebelum era internet pesat.
- **Sanksi Lebih Spesifik:** Meskipun UU ITE (Pasal 45 ayat 3 UU 1/2024) mengatur sanksi penjara hingga 10 tahun dan denda Rp10 miliar, KUHP Baru (UU 1/2023) memperbarui ancaman pidana agar lebih selaras dengan kodifikasi hukum pidana nasional.
- **Fungsi Pasal 27 (2) UU ITE:** Tetap menjadi dasar utama penindakan konten perjudian di ranah elektronik (distribusi/transmisi), yang penjatuhan sanksinya disesuaikan dengan aturan pidana terbaru.

2. Tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya Tidak Seksama (Onvoldoendo gemotiveerd) yang mengesampingkan Pasal 622 ayat (1) huruf r UU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, yaitu mencabut ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE terkait ancaman pidana terhadap penyebaran konten

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan di dunia maya. UU No. 1 Tahun 2026 ini disahkan untuk menyesuaikan pidana di luar KUHP Nasional (UU 1/2023) yang bertujuan Memastikan konsistensi, keadilan, dan perubahan paradigma hukum ke arah restoratif.

Pada saat ini Undang-Undang No.1 Tahun 2026 ini mulai berlaku, ketentuan dalam huruf r, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), dst. UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa Pasal 272 ayat (2) sebagai Norma Larangan, sedangkan Pasal 45 ayat (3) sebagai Norma Ancaman, dan untuk Norma Larangan Tetap Ada sedangkan untuk Norma Ancaman dicabut.

Bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, Delik Judol vide Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagai Lex Spesialist, sedangkan Pasal 426 dan Pasal 427 UU NO.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Lex Generali dan untuk saat ini Lex Spesialist dicabut berarti berlaku Lex Generali;

3. Bahwa terkait pokok perkara kami awali secara prosedural ***cara judek factie mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang***, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara ini *judek factie* tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan secara obyektif sebagaimana seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 202 Ayat (1) dan (2) KUHP:

"Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu".

Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecualli jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena cara *judek factie* mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang maka fakta-fakta hukum tidak muat secara utuh dan seimbang (*equal*) sehingga mengakibatkan hilangnya fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan peran terdakwa dalam perkara ini. Dimana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP:

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.”;

PERMOHONAN BANDING

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
2. Memperkuat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara dengan No. Reg. Perk. : PDM-2253K.BUMI/12/2026 yang dibacakan pada hari tanggal April 2026 karena telah terbukti sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut pihak Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi , Nomor 13/Pid.Sus/2026/PN Kbu, tanggal 23 April 2026, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada tanggal 26 Oktober 2025 anggota Satuan Reskrim Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Talang Sebaris RT/RW 002/009, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, terkait dengan judi online dan pada saat dilakukan penggeledahan dan

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna hijau danau (lake green) yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain Judi Slot dengan menggunakan situs BEL4D;

Menimbang bahwa, akun yang digunakan adalah milik Terdakwa I dengan user Anggalia dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bermain bergantian dalam bermain judi online jenis slot tersebut yaitu mendepositkan uang tunai sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari akun dana milik Terdakwa I ke akun judi online yang merupakan uang milik Terdakwa I sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I masuk ke akun judi online dan memilih permainan versi PG Mahjong 2 di situs BEL4D, setelah masuk ke dalam permainan Mahjong 2 di situs BEL4D, Terdakwa pun memasang bet/tarif taruhan dalam 1 kali ketik senilai Rp400,00 (empat ratus rupiah) selama kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi slot selama 2 (dua) tahun dan Para Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dengan bermain judi slot tersebut serta Para Terdakwa melakukan judi slot tersebut secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana mempunyai unsur yang essensial antara lain *"membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian"* yaitu Para Terdakwa mengakses informasi elektronik dalam permainan Mahjong 2 di situs BEL4D untuk Para Terdakwa bermain judi. Oleh karena itu Para Terdakwa mengakses informasi elektronik yang **memang sudah tersedia** untuk bermain judi, sedangkan dakwaan **alternatif kedua** Pasal 426 Ayat (1) huruf b KUHP 2023 Jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023 Jo. Pasal 168 UU No 1 tahun 2026 atau dakwaan **alternatif ketiga** Pasal 426 Ayat (1) huruf a KUHP 2023 Jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023 Jo. Pasal 168 UU No 1 tahun 2026 kedudukan Para Terdakwa adalah **pihak sebagai pemilik jaringan informasi elektronik** yang digunakan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi yang

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo adalah pemilik jaringan informasi elektronik Mahjong 2 di situs BEL4D;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti serta fakta dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara a quo Para Terdakwa lebih tepat diterangkan dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu tidak sependapat dengan dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus/2026/PN Kbu, tanggal 23 April 2026, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana dalam dalam dakwaan Alternatif Pasal Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta keadaan sosial serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 KUHP, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat demi terwujudnya visi pemidanaan **reintegrasi sosial** serta demi terwujudnya tujuan pemidanaan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna sebagaimana ketentuan Pasal 51 KUHP yang berasas **keadilan korektif, keadilan rehabilitatif serta keadilan restoratif**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus/2026/PN Kbu, tanggal 23 April 2026 harus dipertahan dan dikuatkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam **amar putusan a quo** dan karena pertimbangannya

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan Pasal 108 ayat (7) K.U.H.A.P, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 250 Ayat (1) huruf i jo Pasal 273 ayat (1) KUHP biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.Sus/2026/PN Kbu, tanggal 23 April 2026 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 oleh **AKSIR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YULI HERYATI, S.H., M.H.** dan **DR. NUNSUHAINI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **ERI WINARWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

H.AKSIR, S.H., M.,H.

Ttd

2. **DR. NUNSUHAINI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ERI WINARWAN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 274/PID.SUS/2026/PT TJK